คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๒-๑๑๒๕/๒๕๖๗

นาง ส	**ที่ ๑**	**โจทก์**
นาง ร	**ที่ ๒**	
นาง ป	**ที่ ๓**	
นาย จ	**ที่ ๔**	
บริษัท ท จำกัด	**ที่ ๑**	**จำเลย**
นาย อ	**ที่ ๒**	
นาย ว	**ที่ ๓**	
นาง น	**ที่ ๔**	
นาย ด	**ที่ ๕**	
นาง ม	**ที่ ๖**	

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง

เรื่อง **บริษัทประกาศลดค่าจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่าย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเลิกจ้างนับว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา เป็นการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง**

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๖ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี กำหนดจ่ายเงินเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือน ส่วนค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำการบิน ค่าตอบแทนการค้างแรมที่ปลายทางและเบี้ยขยัน กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือนของเดือนถัดไป ต่อมาจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเดือนระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ แก่โจทก์ทั้งสี่เพียงบางส่วน โดยมิได้มีการตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและมิได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสี่ทราบ และจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำการบิน ค่าตอบแทนการค้างแรมที่ปลายทางและเบี้ยขยันที่เกิดจากการทำงานในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แก่โจทก์ทั้งสี่ล่าช้า ๖๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยให้มีผลในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเพียง ๕ วัน เพื่อไม่ให้อายุงานของโจทก์ทั้งสี่ครบ ๓ ปี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ต้องถือว่าโจทก์ทั้งสี่ทำงานครบ ๓ ปี และโจทก์ทั้งสี่คงเหลือสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในส่วนที่ยังใช้ไม่ครบ การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสี่ โดยคำนวณจากค่าจ้าง ๑๘๐ วัน แต่จำเลยที่ ๑

จ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างรายเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสี่เพียง ๙๐ วัน และจำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานแก่โจทก์ทั้งสี่ด้วย แต่จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ทั้งสี่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทำการบินตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานจะต้องนับจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ย้อนกลับไป ๑๘๐ วัน และจำเลยที่ ๑ ค้างจ่ายค่าจ้างแทนการใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย และเงินเพิ่มจากการจ่ายค่าจ้างล่าช้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่

จำเลยทั้งหกให้การว่า เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ ๑ ต้องขอแจ้งหยุดการบินต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและปิดสำนักงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ทำบันทึกเป็นหนังสือเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับโจทก์ทั้งสี่ โดยโจทก์ทั้งสี่สมัครใจลงลายมือชื่อและมีเจตนาให้ความยินยอมลดเงินเดือน หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ประกาศแจ้งไปยังพนักงานทุกคนว่าจะจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๔๐ ของแต่ละช่วงเงินเดือน โดยโจทก์ทั้งสี่ได้รับเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน จำเลยที่ ๑ ไม่มีเจตนาหรือจงใจที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสี่จึงไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสี่ครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งสี่คำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานไม่ถูกต้อง การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เกิดจากความจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัยจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ทั้งสี่ พร้อมดอกเบี้ย ค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ และให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสี่ตกลงให้จำเลยที่ ๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องอัตราค่าจ้างจึงต้องผูกพันตามบันทึกข้อตกลง จำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิลดค่าจ้างของโจทก์ทั้งสี่ได้โดยชอบ โจทก์ทั้งสี่ได้รับเงินเดือนสำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เกินกว่าจำนวนตามที่ได้ตกลงปรับลดแล้ว แต่ในส่วนเงินเดือนของเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ว่าเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสี่ไม่ครบตามอัตราที่ประกาศกำหนด เงินเดือนของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไม่ครบถ้วน ส่วนโจทก์ที่ ๔ ลางานโดยไม่รับค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีหนี้ค่าจ้างค้างจ่ายในเดือนดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๔ จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายในส่วนเงินเดือน ๒ เดือน ดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสี่ สำหรับเงินเดือนของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อในเดือนดังกล่าวโจทก์ทั้งสี่ลางานโดยไม่รับค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีหนี้ค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ค้างจ่ายค่าจ้างส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามชั่วโมงที่ทำการบินแก่โจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้จงใจที่จะไม่จ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรจึงไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนค่าชดเชยนั้น เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างในส่วนที่เป็นเงินเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสี่ แล้ว แต่ยังค้างจ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำการบินแก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ จึงกำหนดให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ ๒ และที่ ๔ ตามจำนวนที่คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกัน จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทั้งสี่ตามจำนวนของแต่ละคนที่คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกัน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยมีสาเหตุสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาอย่างหนัก ต้องหยุดการบินชั่วคราว ลดลงฝูงบินจาก ๓๐ ลำ เหลือ ๑๓ ลำ และลดจำนวนพนักงาน จำเลยที่ ๑ มีเกณฑ์การเลือกเลิกจ้างโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่ายก่อนเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ ได้หยุดการบินและจ่ายค่าจ้างโดยลดค่าจ้างตามฐานเงินเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสี่และลูกจ้างอื่น แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนัก ในเวลาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ได้เลิกจ้างลูกจ้างอื่นด้วยเป็นหลักร้อยคน ทั้งไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ เลือกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่อันจะมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง ถือว่าจำเลยที่ ๑ มีเหตุที่จำเป็นและสมควรเพียงพอในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในส่วนเงินเดือนนอกเหนือจากที่ปรับลดตามประกาศเรื่องมาตรการลดค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ทั้งสี่ ส่วนประเด็นเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นวินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ระบุว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ อันเป็นเวลาก่อนที่จำเลยที่ ๑ จะประสบปัญหาทางธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลานานหลายเดือน จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้ และไม่ปรากฏสาเหตุอื่นในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่นอกจากเพียงต้องการให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุสมควรเพียงพอถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ แล้วย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่และพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ส่วนประเด็นอื่นไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่วินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนที่จะประสบปัญหาทางธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า โจทก์ทั้งสี่เบิกความว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเลิกจ้างทั้งสี่เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และยังสอดคล้องกับหนังสือเลิกจ้างที่ระบุว่าออกเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แม้คำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ระบุว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก็เป็นการระบุพุทธศักราชผิดไป โจทก์ทั้งสี่ก็ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่มีอำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับวันเลิกจ้างดังกล่าวนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานได้วินิจฉัยมา....” คดีนี้แม้ศาลแรงงานกลางไม่ได้วินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อใด แต่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อมีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ทั้งภายในและระหว่างประเทศไม่อาจทำการบินได้ จำเลยที่ ๑ ต้องหยุดการบินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยให้มีผลวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่โดยมีสาเหตุสำคัญจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ภายหลังเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว ซึ่งหมายถึงจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ภายหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ทั้งสี่ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ เมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงพอแปลได้ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยแล้วว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แสดงว่าฟ้องโจทก์ที่ระบุว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกการจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้นเป็นการระบุพุทธศักราชผิดไปเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา เป็นการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ในส่วนนี้ฟังขึ้น สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว คู่ความก็สืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้นและข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัยได้ จึงเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดยไม่ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยใหม่อีก ในข้อนี้โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์อ้างว่า แม้จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างทั้งสี่เพราะประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่จำเลยที่ ๑ หยุดทำการบินเพียง ๑ เดือนเศษ แล้วกลับมาทำการบินอีก จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ภายหลังหยุดทำการบินเพียง ๓ เดือนเศษ อันเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่สมเหตุสมผลที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ไม่ได้ทำให้จำเลยที่ ๑ ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนอย่างมีนัยสำคัญ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างลูกจ้างเพียงบางส่วน โดยจำเลยที่ ๑ ยังคงประกอบธุรกิจต่อไป มิได้ยุบแผนกใดแผนกหนึ่งทั้งแผนก ไม่ใช่กรณีเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดจากการปิดกิจการหรือยุบเลิกทั้งแผนก จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ใช้เกณฑ์ที่เป็นธรรม กล่าวคือ ใช้เกณฑ์การประเมิน

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อคัดเลือกลูกจ้างที่จะเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ โดยให้มีผลวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเพียง ๕ วัน ไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลว่าประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดได้ แต่เห็นได้ว่าจำเลยที่ ๑ ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสี่ไม่ให้ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการธุรกิจการบิน แต่จำเลยที่ ๑ ต้องหยุดการบินชั่วคราวเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ อันทำให้ธุรกิจการบินพานิชย์ทั้งภายในและระหว่างประเทศไม่อาจทำการบินได้ ซึ่งส่งผลทำให้จำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนักจำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิใช้อำนาจบริหารในการจัดการองค์กรของจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นจำเลยที่ ๑ อาจต้องปิดกิจการหรือล้มละลายได้ การลดจำนวนพนักงานนับว่าเป็นวิธีบริหารจัดการอย่างหนึ่งของจำเลยที่ ๑ ในการพยุงธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ให้ดำรงคงอยู่จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะสามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้ อีกทั้ง ก่อนจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ ๑ ทำข้อตกลงกับโจทก์ทั้งสี่ โดยโจทก์ทั้งสี่ตกลงให้จำเลยที่ ๑ พิจารณาจ่ายค่าจ้างตามที่จำเลยที่ ๑ เห็นสมสมควรจากนั้นจำเลยที่ ๑ ประกาศลดเงินเดือนลูกจ้างตามฐานเงินเดือน แสดงว่าจำเลยที่ ๑ พยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดเงินเดือนลูกจ้างแล้ว แต่ไม่อาจพยุงธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ และไม่แน่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะยุติเมื่อใด จำเลยที่ ๑ จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจบริหารของจำเลยที่ ๑ ด้วยการเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วน ซึ่งในการเลิกจ้างนั้นจำเลยที่ ๑ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างที่จะเลิกจ้างโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ปริมาณคน และจำนวนค่าชดเชยที่ต้องจ่าย อีกทั้งจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เลิกจ้างเพียงโจทกทั้งสี่ แต่เลิกจ้างลูกจ้างอื่นนับเป็นหลักร้อยคน และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ กลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่นับว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอ ส่วนที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ โดยให้มีผลก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเพียง ๕ วันนั้น โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตั้งแต่ทำงานครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ ซึ่งโจทก์ทั้งสี่ก็ได้รับค่าชดเชยในส่วนที่เป็นเงินเดือนจากจำเลยที่ ๑ ครบถ้วนแล้ว แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งไม่ให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับค่าชดเชยตามสิทธิของกฎหมาย การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเฉพาะประเด็นค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยประเด็นดังกล่าวให้บังคับตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
